

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Jako ochrannou známku si můžete přihlásit svoje logo, název svojí společnosti nebo produktu nebo třeba Váš slogan. Ochranná známka se může hýbat, může být barevná, černobílá nebo třeba multimediální.

Jejím přihlášením zajistíte, že nikdo jiný nebude moci pro Vaše výrobky a služby používat stejné označení.



PRŮMYSLOVÝ VZOR

Potřebujete chránit linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu nebo materiál výrobku? Pro ochranu vzhledu výrobku nebo jeho části slouží právě průmyslový vzor. Může chránit třeba design oblečení, nábytku nebo jiného výrobku.



UŽITNÝ VZOR

Užitný vzor bývá často označován jako "malý patent". Ochráníte jím technická řešení výrobků, která přinášejí něco nového, jsou průmyslově využitelná a přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.



AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud jste složili hudbu nebo napsali text stali jste se zřejmě autorem a vytvořili autorské dílo.

A navíc autorským dílem může být třeba i databáze!

Autorská práva není třeba nikam přihlašovat, ale je určité dobré vědět, co to pro Vás znamená a jaký Vám z nich plynou práva.



DOMÉNOVÁ JMÉNA KNOW HOW OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Tyto oblasti v mohou být velmi hodnotným aktivem pro Vaše podnikání. I v souvislosti s nimi byste měli zvolit vhodnou strategii, například zajistit dohody o mlčenlivosti nebo vědět, jak postupovat proti spekulativním doménám

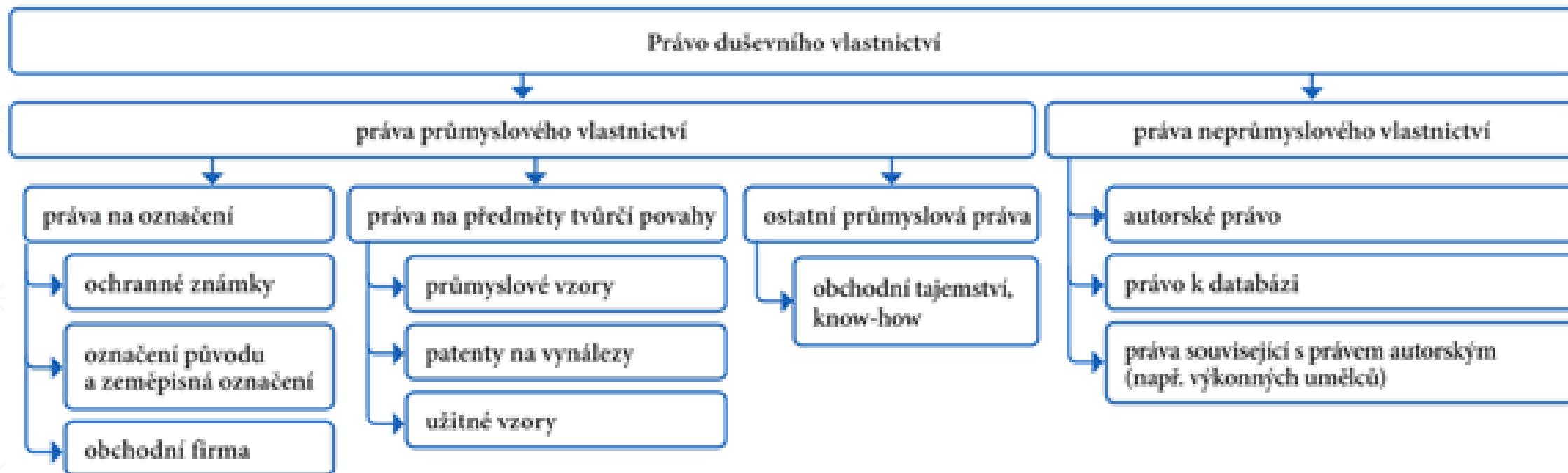


PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- **Duševní vlastnictví** = nehmotné výsledky tvůrčí lidské činnosti, které mají majetkovou hodnotu
- **PDV** – právní vztah k nehmotným výsledkům tvůrčí lidské činnosti, které mají majetkovou hodnotu
- **Práva průmyslového vlastnictví**
- **Autorská práva a související práva**
- Ochrana PDV se řídí **zásadou teritoriality**.
- **Zásada teritoriality** – předmět duševního vlastnictví je chráně na území státu nebo EU za podmínek a v rozsahu stanoveném právním předpisem tohoto státu nebo EU.
- Právní úpravy jednotlivých států se sladují mezinárodními smlouvami – **Světová organizace duševního vlastnictví**.
- https://mzv.gov.cz/mission.geneva/cz/svetovy_obchod/svetova_organizace_dusevniho_vlastnictvi/index.html

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ



PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

- Ochranné známky
- Označení původu
- Průmyslové vzory
- Patenty na vynálezy
- Užité vzory



OCHRANNÁ ZNÁMKA

- **OZ - Označení výrobku/služby, které právem chráněno.** Označení je schopné odlišit výrobek/službu vlastníka známky od jiných výrobků/služeb
- Označení může být slovní, grafické, tvořené kombinací slovního a grafického prvku, kombinací barev i trojrozměrné
- Ochrannou známku je potřeba přihlásit u Úřadu průmyslového vlastnictví, zapisuje se do rejstříku
- Ochranná známka platí 10 let (platí se), lze prodlužovat
- Ochrannou známku nesmí používat nikdo jiný než vlastník známky



Nejstarší dosud platná česká ochranná známka Pilsner Bier

č. přihlášky 6649, č. zápisu 111602, s prioritou ke dni 23. 4. 1859, vlastníkem je Plzeňský Prazdroj, a. s.

Zdroj: www.upv.cz

REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY:

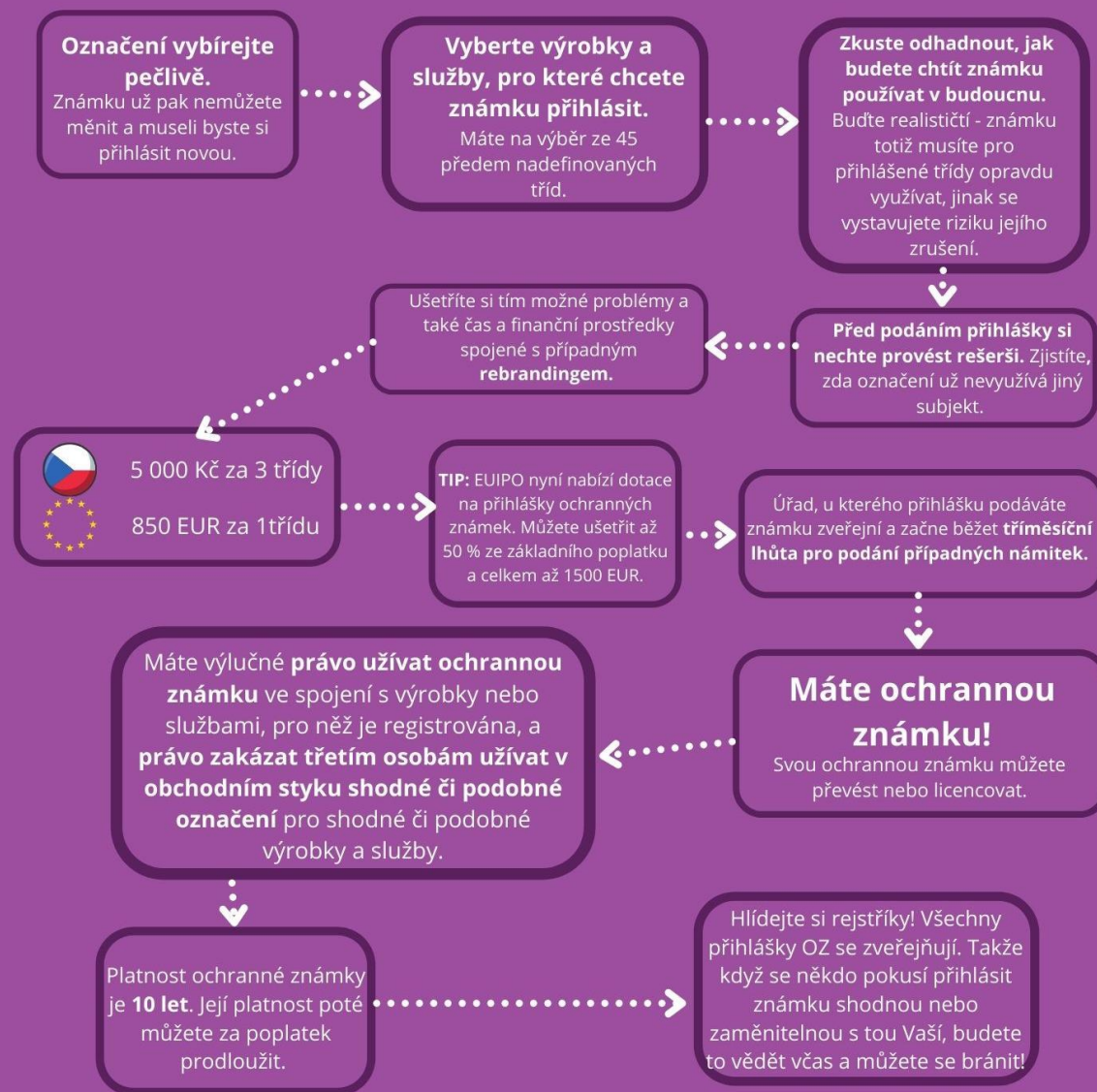
Příhláška:

- u Úřadu průmyslového vlastnictví – ochrana v ČR
- u Úřadu EU pro duševní vlastnictví – ochrana v EU
- u příslušných úřadů jiných států – ochrana v jiném státě

Zveřejnění ve Věstníku

Zápis do rejstříku

Může chránit hodnotu Vaší obchodní značky a představovat důležité aktivum. Můžete jejím prostřednictvím ochránit Vaše logo, název společnosti nebo výrobku či slogan.



V roce 2020 platilo v ČR více než 178 tisíc ochranných známek.



Spolu s ochrannou známkou můžete používat symbol ®.

OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ

- Určité zboží je možné v požadované kvalitě a s požadovanými vlastnostmi **vyrobit jen v určitém zeměpisném prostředí** (oblast, kde se zboží vyrábí, je něčím tak typické, že nikde jinde není možné přesně takové zboží vyrobit)
- Ochranná doba není omezená
- Právo na označení původu nevlastní nikdo konkrétní, může ho užívat každý, kdo splní potřebné podmínky, které stanoví právní předpis
- **Označení původu** – celý proces výroby musí probíhat v dané oblasti:
Žatecký chmel, Nošovické kysané zelí
- **Zeměpisné označení** – stačí, když v dané oblasti probíhá jen část výrobního procesu:
Štramberské uši, Pardubický perník, Hořické trubičky, Valašský frgál, Vizovické pečivo



PRŮMYSLOVÝ VZOR

- **Průmyslový vzor je vzhled výrobku**
- **Ochrana designérského řešení výrobku** – vzhled výrobku daný tvarem, barvami, zdobením apod. Ochrana je pro design, nikoli jeho technické řešení.
- Může být chráněn, když je nový a má individuální povahu. (Za nový se považuje tehdy, nebyl-li přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti.
- **Ochranná doba je 5 let**, lze postupně prodlužovat až na 25 let
- Např. logo, ikony, fonty, návrh webových stránky, oblečení, obal výrobku, kresby, umělecká díla
- Práva k prům. vzoru je možné převést na jiného, dát souhlas s používáním



*Průmyslový vzor pro společnost iPhone
vzor RCD 000754098-0001 (logo)*

Zdroj: www.euipo.eu

REGISTRACE PRŮMYSLOVÉHO VZORU

Podání přihlášky:

- u Úřadu průmyslového vlastnictví (národní průmyslový vzor – ochrana v ČR)
- u Úřadu EU pro duševní vlastnictví (ochrana v EU)

Zápis do rejstříku

PATENT NA VYNÁLEZ

Patent je výhradní právo užít vynález. Chráněn je, pokud jde o nový výsledek vynálezecké činnosti, který je průmyslově využitelný.

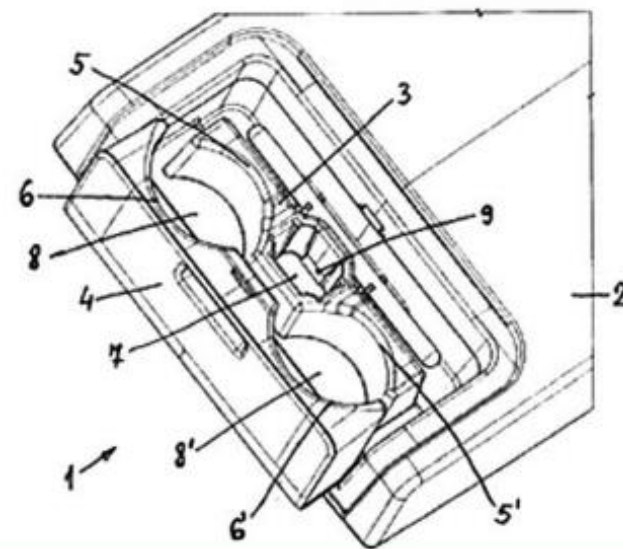
Pokud vynález vytvořil zaměstnanec v rámci své pracovní činnosti, patří vynález zaměstnavateli.

Ochranná doba je 20 let.

Vlastník vynálezu jej může využívat, dát souhlas s používáním vynálezu nebo jej na někoho převést.

Spolupůvodcům zákon umožňuje společný patent.

https://www.youtube.com/watch?v=E26_ydiMtXA



*Přihláška na **patent** na Držák nápojů
v loketní opěře*

č. přihlášky 2014-422

přihlašovatel Škoda Auto, a. s.

datum podání 19. 6. 2014

Zdroj: www.upv.cz

UŽITNÝ VZOR

- Podobá se patentu na vynález, ale má nižší vynálezeckou úroveň
 - Proto i ochrana je menší – např. doba ochrany
 - <https://www.youtube.com/watch?v=26tEW0BtJb0>
-

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A KNOW-HOW

- Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určité, ocenitelné v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se závodem.
- Vlastník je odpovídajícím způsobem utahuje
- **OT je chráněno v rámci práva nekalé soutěže zvláštní skutkovou podstatou** porušení obchodního tajemství.
- **NS** je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí OT, které může být využito v soutěži.
- V rámci práva nekalé soutěže lze chránit i **know-how** (znalost, jak co nejlépe, nejehospodárněji uskutečnit nějakou činnost, např. výrobu)

AUTORSKÉ DÍLO

- <https://www.youtube.com/watch?v=7UNIGKKM5Pk>
- **Definice podle zákona:** literární, umělecké nebo vědecké dílo, které je **jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora** a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam
- **Co znamená jedinečnost?** Prakticky není možné, aby dva lidé vytvořili naprosto totožné dílo. Pokud ano, pak by se nejednalo o dílo ve smyslu autorského zákona (a také pravděpodobně o plagiát).
- Zároveň musí být dílo **výsledkem tvůrčí činnosti autora**. Jednoduše řečeno, dílo musí být **projevem kreativity**. Autorské dílo nevzniká v případě objevu, vědecké teorie, matematického vzorce apod. U těchto kategorií chybí prvek tvůrčí činnosti. Toto duševní vlastnictví je chráněno jinými právy (např. průmyslovými právy).
- **Příklady autorských děl:** dílo hudební, dílo kinematografické, dílo malířské atd.
- **Autorský zákon chrání i výkony výkonných umělců** (výkon herce, zpěváka)
- <https://www.youtube.com/watch?v=THK7JAGIJdY>

DATABÁZE A POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, FOTOGRAFIE

- Mohou být chráněny autorským zákonem, přestože jim může chybět prvek jedinečnosti.
- Např. **fotografie zhotovená turistou** na dovolené většinou nebude splňovat požadavky na „uměleckou“ fotografii, daný moment reality může zachytit fotoaparátem několik lidí naráz. **Přesto je taková fotografie autorským zákonem chráněna.**
- Na rozdíl od matematického vzorce nebo vědecké teorie zde lze spatřovat alespoň určitou míru tvůrčí činnosti (kreativity).

SLOŽKY AUTORSKÉHO PRÁVA

právo osobnostní

- právo být označen jako autor
- rozhodnout o zveřejnění díla
- právo rozhodnout, jestli a jak je možné dílo měnit
- právo na to, aby dílo bylo užíváno tak, aby neutrpěla autorova vážnost a užití díla nebylo nedůstojné

právo majetkové

- právo autora užívat své dílo
- právo rozhodnout o rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování díla či na sdělování díla veřejnosti
- Autor má právo umožnit někomu jinému licenční smlouvou nakládat s dílem, a to úplatně i bezúplatně.
- Trvá do smrti autora a 70 let po jeho smrti, poté se dílo stává tzv. volným.
- <https://www.youtube.com/watch?v=THK7JAGIJdY>

VEŘEJNÁ LICENCE

V prostředí internetu **není reálně možné, aby se na každou použitou fotografii uzavírala samostatná licenční smlouva**, proto pro účely bezúplatného použití autorských děl vznikly tzv. **veřejné licence**. *open source licence, open access licence, general public licence (GPL), Creative Commons (CC)*.

Vlastník práv může pomocí veřejné licence zpřístupnit a ponechat k volnému užití svá díla veřejnosti on-line pomocí Internetu bezplatně, za stanovených podmínek.

Veřejné licence se od klasických licenčních smluv liší tím, že:

- jsou sjednávány na dálku,
- autor je potenciálně uzavírá s neomezeným počtem uživatelů fotografie a předem si nevybírám s kým takovou licenci uzavírá,
- licence je autorem poskytována po celou dobu trvání autorských práv,
- veřejně dostupné znění licenčních podmínek je připojeno odkazem,
- licence jsou poskytovány zdarma – bezúplatně,
- nabyvatelé jsou oprávněni dílo dále šířit, ale vždy s uvedením autora původního díla.

Jakmile poskytovatel svou fotografii pod veřejnou licenci zveřejní, je licence neodvolatelná.

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=cs>

OMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Užít dílo bez svolení autora je možné **pouze výjimečně v případech výslovně stanovených autorským zákonem.**

Volná užití

Bezúplatné zákonné licence

- Citace
- Úřední a zpravodajská licence
- Školní dílo (školní představení)
- Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

ŠKOLNÍ DÍLO Z POHLEDU AUTORSKÉHO ZÁKONA

- Dle autorského zákona je školním dílem dílo **vytvořené žákem nebo studentem** ke splnění **školních nebo studijních povinností** vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (dále jen školní zařízení).
- Mezi typická školní díla můžeme zahrnout **bakalářské, diplomové či rigorózní práce**, které vysoké školy zveřejňují ve své databázi kvalifikačních prací a jejichž odevzdáním autor automaticky souhlasí se zveřejněním své práce, a to bez ohledu na to, zda dojde k její obhajobě, či nikoli.
- **Školní zařízení má právo užít školní dílo** vytvořené svým žákem či studentem ke **své vnitřní potřebě či k výuce**, čímž žádným způsobem nezasahuje do autorských práv a nepotřebuje k takovému užití svolení jeho autora.
- Při užití díla tímto způsobem je však zapotřebí pamatovat na uvedení **jména autora** a rovněž **pramenu**, z něhož bylo čerpáno.

ŠKOLNÍ DÍLO Z POHLEDU AUTORSKÉHO ZÁKONA

- Jedná-li se o jiné užití školního díla, tj. jeho komerční užití školním zařízením, má školní zařízení **právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla s jeho autorem, a to za obvyklých podmínek** (včetně obvyklé výše úplaty).
- Pokud by autor školního díla uzavření licence se školním zařízením bezdůvodně odmítal, může se školní zařízení domáhat, aby příslušný soud souhlas autora nahradil svým rozhodnutím.
- Při vytvoření školního díla je nutné přihlédnout k tomu, že jeho autorovi bylo školním zařízením **poskytnuto zázemí, zejména pak po stránce materiálního zabezpečení**. Z tohoto důvodu má následně školní zařízení právo požadovat od autora školního díla **příspěvek na úhradu nákladů**, které školní zařízení na vytvoření školního díla vynaložilo, a to pro případ, kdy vznikne autorovi v souvislosti s užitím školního díla zisk.
- Náklady školního zařízení lze vyčíslit až do jejich skutečné výše.